

1502383-74.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudeano Lino da Silva

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

CLAUDEANO LINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 18h10, na rua Silvío Talli, defronte ao nº 5, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502383-74.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502383-74.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudeano Lino da Silva

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

CLAUDEANO LINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 18h10, na rua Silvío Talli, defronte ao nº 5, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, pesando 2,0g (dois gramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 128/140 e 146).

Recebida a denúncia (pág. 152), o réu foi citado (pág. 179).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica de pág. 230).

Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da

denúncia (pág. 234/238). A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. E em caso de condenação pelo delito imputado, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, do mesmo diploma legal (pág. 242/246).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 10, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 12/14, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 147/149.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, o réu negou a prática delitiva. Disse que realizou a venda de latas de alumínio que havia recolhido, recebendo o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) por elas, e que utilizou esse valor para adquirir 14 (quatorze) porções de crack, alegando que elas se destinavam ao consumo próprio.

A versão apresentada pelo réu foi cabalmente rechaçada pela prova oral produzida.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha de defesa Fábio Augusto de Moraes narrou ser educador social e trabalhar com pessoas em situação de rua, esclarecendo que sempre é acompanhado por um guarda civil quando de suas atuações externas. Com relação aos fatos, disse que realizou uma abordagem de rotina no réu, ocasião em que constatou que o acusado portava droga, e admitiu a eles que estava realizando o tráfico, motivo pelo qual o guarda civil que o acompanhava solicitou apoio de colegas para que fizessem a condução de Claudeano até a Delegacia de Polícia. Também em juízo, o guarda civil Ricardo Ribeiro da Luz confirmou que foi acionado para fornecer apoio ao pessoal da Assistência Social do município. Aduziu que o local para o qual rumou é bastante conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre, e também em razão de moradores de rua sempre transitarem naquelas imediações, a fim que adquirir entorpecentes. Por ocasião da abordagem e revista pessoal, localizou, dentro de uma pequena caixa, as 12 (doze) porções de crack apreendidas, bem como a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). Disse, ainda, que naquela oportunidade o réu confessou a propriedade da droga e que ela se destinava ao consumo de terceiros, acrescentando que já havia realizado vendas no período da manhã daquele dia.

No mesmo sentido foram as declarações do seu colega de farda, Luis Loriato Ferreira.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Dele se pode extrair que o acusado trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico, já que as circunstâncias da abordagem, o valor apreendido e a narrativa segura e coesa dos guardas civis e da testemunha dão o respaldo necessária à solução condenatória.

Consigno que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Ademais, os guardas civis e o educador social não teriam motivo algum para falsamente incriminá-lo. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes” (RT 411/266)

Assim, a condenação do réu pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Com exceção da condenação de nº 1501317-93.2020.8.26.0248 (pág. 58/59) que ensejará o reconhecimento de reincidência genérica do acusado, Claudeano ostenta outros antecedentes desabonadores em virtude das condenações operadas nos autos 0002994-14.2015.8.26.0248 (pág. 57), 0003165-68.2015.8.26.0248 (pág. 57/58) e 1502454-47.2019.8.26.0248 (pág. 59). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação nos autos 1501317-93.2020.8.26.0248 (pág. 58/59) que demonstra a reincidência genérica do

acusado. Assim, aumento as penas de 1/6, resultando elas em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, torno as penas definitivas em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno CLAUDEANO LINO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Reincidente, Claudeano deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 21 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA